

1500063-31.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... cumprindo pena pela prática do tráfico de drogas (certidões a fls. 126/129), bem como ostenta diversas passagens pela Infância e Juventude, inclusive pelo crime de receptação de veículo automotor (certidões a fls. 31 e 172/186, notadamente 176).

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). MAYCON HENRIQUE MARCELINO DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500063-31.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2006975/2022 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 76/2022 -

DEL.SEC.PIRACICABA, 2006975/2022 - 05º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON HENRIQUE MARCELINO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Contr. nº 2022/000043

Aos 23 de março de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu MAYCON HENRIQUE MARCELINO DE OLIVEIRA (PRESO CDP local). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: PMS TIAGO MARINHO DA SILVA e JEFFERSON MATHEUS JAMMAL

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

Pela M.M Juíza de Direito foi explicado que conforme artigo 8º do provimento CSM nº 2651/22, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça.

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os

trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (PM Jefferson) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa pelos mesmos foi dito que desistiam da oitiva(s) da(s) testemunha PM Tiago, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências.

Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido.

Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). MAYCON HENRIQUE MARCELINO DE OLIVEIRA, está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, no período compreendido entre 24 de dezembro de 2021 a 08 de janeiro de 2022, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, adquiriu e conduziu o veículo GM/Corsa Sedan, placas CHQ-65641, sabendo que se tratava de produto de crime. O processo teve trâmite regular, sendo a denúncia recebida, as testemunhas ouvidas e, após, o réu interrogado. É este o relato do necessário. A ação penal é procedente. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão a fl. 17/18, entrega a fls. 19/20 e laudo a fls. 212/216. Da mesma forma a autoria delitiva. O policial informou (fls. 02) que "na data e horário dos acontecimentos, estava com seu parceiro realizando fiscalização de trânsito quando decidiram abordar o veículo GM/Corsa, de placas CQH - 6564, para inspeção de rotina. Que, realizadas as consultas de praxe, foi constatado que o automóvel em questão era produto de furto, o qual restou comunicado ao COPOM pelo proprietário do bem há cerca de 15 dias, não tendo sido registrado boletim de ocorrência a respeito do fato junto à Polícia Civil. Que, indagado, o condutor, identificado como o ora indiciado, afirmou que havia tomado o veículo emprestado de seu 'tio de criação', de prenome Roberto, desconhecendo a procedência espúria do bem. Que, contatada, a vítima informou que, há cerca de 15 dias, por volta das 20h30min, seu veículo havia sido furtado enquanto se encontrava estacionado na avenida Raposo Tavares, na altura do numeral 445, nesta urbe". Em juízo corroborou sua versão. Acrescentou que o acusado não tinha o documento do automóvel e não forneceu maiores detalhes sobre o seu tio, nem há quanto tempo estava na posse do veículo. Assim, pela prova oral coligida, demonstrados os fatos descritos na denúncia. De fato, o acusado admitiu que estava conduzindo o veículo produto de furto. Ademais, não deu justificativa plausível para tal fato, não esclarecendo detalhes sobre o seu suposto tio que lhe teria entregue o veículo. Outrossim, não portava documento do veículo. Como se não bastasse isso, o acusado já foi representando e condenado anteriormente pela prática de ato infracional consistente em dirigir motocicleta produto de furto, o que comprova que é habituado a praticar delitos desta natureza (cf fls. 176). Diante disso, requer o Órgão Ministerial a condenação do acusado nos termos da incoativa. Na aplicação da pena, há que se observar que o acusado é reincidente e se encontrava cumprindo pena pela prática do tráfico de drogas (certidões a fls. 126/129), bem como ostenta diversas passagens pela Infância e Juventude, inclusive pelo crime de receptação de veículo automotor (certidões a fls. 31 e 172/186, notadamente 176).

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). MAYCON HENRIQUE MARCELINO DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, conforme o narrado na inicial acusatória. A denúncia foi recebida e o processo teve seu regular trâmite. Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a produção de provas, o representante do Ministério Público se manifestou pela procedência da ação penal, a fim de que o acusado seja condenado nos termos da denúncia. Contudo, em que pese o entendimento do Parquet, como a seguir se demonstrará, a ação penal deve ser julgada improcedente. Com efeito, primeiramente, cumpre elucidar que o crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal pressupõe o conhecimento do autor da origem ilícita do produto que venha a adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. "Não basta o dolo eventual, sendo indispensável o dolo direto:

que o agente saiba (tenha ciência, certeza) de que se trata de produto de crime" (DELMANTO, Celso [et. al.]. Código Penal Comentado. São Paulo, Ed. Renovar, 2007, p. 552 - Neste sentido: TacrSP, RT 704/350, RJDTACr 20/156; RJTAMG 54-55/366, Ap. 0362260-8, j. 10.9.2002, in Bol. IBCCr 131/744). E o acervo probatório nesses autos não é suficiente para demonstrar que o acusado soubesse da origem ilícita do veículo apreendido em seu poder. Nas duas oportunidades em que ouvido, o réu afirmou desconhecer procedência criminosa do carro, dizendo que o tomou emprestado de seu tio Roberto, um "tio de criação". E sua versão não foi afastada pelas demais provas. Com efeito, a vítima, ouvida apenas na delegacia de polícia, apenas relatou as circunstâncias da subtração. Já os policiais militares, quando ouvidos, confirmaram que surpreenderam o réu na condução do veículo, o qual não apresentava qualquer vestígio externo que indicava ter procedência criminosa. Ao ser entrevistado, ele trouxe exatamente a mesma versão que forneceu na delegacia e no seu interrogatório, nesta audiência. Ou seja, as provas colhidas são insuficientes para concluir pela presença do elemento subjetivo do tipo de receptação, ou seja, de que o réu tinha prévia e plena ciência da origem criminosa do bem, haja vista que não há nada esclarecido a este respeito. Lembre-se que, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal, para a configuração do crime de receptação, faz-se necessária a existência de dolo direto, ou seja, o réu deve ter inequívoca ciência acerca da procedência ilícita da res, o que não restou demonstrado no presente caso, pois a mera suspeita de que o carro pudesse ter procedência ilícita não basta. A propósito: "Não há receptação sem a ciência do agente, da proveniência delituosa dos objetos, e por ciência, entende-se aqui não uma vaga noção que oscila entre a suspeita e a certeza, mas, sim, a plena certeza da origem impura das coisas receptadas. A suspeita e a dúvida não bastam, e se dúvida houver, essa é valorada em favor do réu" (TACRM-SP - AC - Rel. Silva Franco - JUTACRIM 81/541). "É imprescindível, na receptação dolosa, o dolo direto, isto é, o conhecimento positivo de que se está mantendo a situação ilícita decorrente de crime anterior" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ercílio Sampaio - RT 575/378). Enfim, para a configuração do crime de receptação imputado, o dolo direto deve ser provado e não pode ser simplesmente presumido, já que inexistente possibilidade de responsabilidade penal objetiva no ordenamento jurídico. Não há, ainda, seguindo esse raciocínio, que se falar em inversão do ônus da prova, pois todo o direito penal deve ser interpretado à luz do princípio da presunção da inocência, que tem previsão constitucional. Dessa forma, ante a patente insuficiência probatória, a absolvição do acusado é medida que se impõe até mesmo em respeito ao princípio do in dubio pro reo, de acordo com o art. 386, inciso VII, do Código Penal. De maneira subsidiária, a Defesa requer a desclassificação para a modalidade culposa. A receptação culposa encontra previsão legal no § 3º, do art. 180, do Código Penal, o qual estabelece: "Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso" No contexto trazido à baila, deve-se falar em inobservância do dever objetivo de cuidado, já que não ficou claro o dolo direto exigido para o crime do artigo 180, caput, do Código Penal. Portanto, caso considerada ilícita, a conduta do réu mais se aproxima de uma receptação culposa do que as condutas definidas pelo caput do artigo 180 do CP. Com relação a possibilidade da receptação culposa, no caso de não haver um conjunto probatório suficiente para apontar o dolo exigido pelo tipo penal do caput do artigo 180, cita-se a referida decisão do Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ART. 180, § 3º, DO CP. MUTATIO LIBELLI AUTORIZADA. ART. 383, DO CPP. O conjunto probatório mostrou-se insuficiente para demonstrar a existência do dolo direto exigido pelo tipo penal do art. 180, caput, do CP, qual seja, o prévio conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos em poder do réu. Todavia, demonstrou que o acusado devia presumir que os bens adquiridos eram procedentes de origem ilícita, diante da desproporção..." (TJ-RS - ACR: 70049324197 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 25/10/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2012). Assim, pode-se, remotamente, falar que o acusado agiu sem a costumeira

atenção que situações como esta exigem, incorrendo na inobservância do dever objetivo de cuidado, motivo pelo qual deve a conduta do réu ser desclassificada para a prevista no art. 180, § 3º. CP, o que também deve levar a sua absolvição, tendo em vista que não houve oportuno aditamento do Ministério Público para fazer constar na denúncia as elementares desse delito, as quais não podem ser extraídas da narrativa original da inicial acusatória, que atribuiu o réu o crime de receptação na modalidade dolosa. Assim, não podendo ser condenado por fato não descrito na denúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença, outro caminho não resta que não a absolvição. Da aplicação da pena: Por fim, na remota hipótese de condenação, requer-se a fixação da pena-base no mínimo legal e fixação do regime inicial diverso do fechado. O réu é reincidente, mas o regime inicial de cumprimento de pena pode ser o semiaberto, consoante Súmula 269, do STJ. Considerando o tempo de prisão cautelar, pode até mesmo ser fixado o regime aberto (réu se encontra preso há três meses). Por fim, não sendo o réu reincidente específico, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44, do Código Penal. Requer-se, ainda, seja permitido ao réu o direito de recorrer em liberdade, observando-se que na fase policial foi arbitrada fiança, não recolhida pelo réu em razão de sua hipossuficiência (fls. 84).

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

MAYCON HENRIQUE MARCELINO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no período compreendido entre 24 de dezembro de 2021 a 08 de janeiro de 2022, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, adquiriu e conduziu o veículo GM/Corsa Sedan, placas CHQ-6564, sabendo que se tratava de produto de crime.

Narra a denúncia que, no dia 24 de dezembro de 2021, o supracitado veículo GM/Corsa Sedan, placas CHQ-6564, pertencente à vítima Isac de Souza Vidal, foi subtraído. No período compreendido entre 24 de dezembro de 2021 a 08 de janeiro de 2022, o acusado adquiriu referido veículo, sabendo de sua origem criminosa. Posteriormente, no dia 8 de janeiro, conduziu o automóvel na Rua João Eugênio Piedade, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade e Comarca, ocasião em que foi abordado e preso em flagrante.

A denúncia foi recebida em 21/01/22 (fls. 130). O réu foi citado (fls. 157). Defesa preliminar apresentada às fls. 162/165. Após, foi mantido o recebimento da denúncia (fls. 187/188).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes. Após, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia, com a condenação do réu, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade do crime.

A Defesa requereu a absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime de receptação culposa.

É o relatório.

Decido.

A denúncia procede.

A materialidade do delito foi comprovada pelos seguintes elementos:

- 1) boletins de ocorrência de fls. 05/07 (receptação do veículo);
- 2) auto de exibição e apreensão de fls. 17/18;
- 3) auto de entrega de fls. 19/20;
- 4) documento de fls. 23;
- 5) laudo pericial de fls. 212/216, concluindo que as características do GM/Corsa Sedan, de placas CQH6564, ano 2002/2003, de cor prata, de número de chassi 9BGXF19X03C117769 e de motor 4D0028342 correspondem aos seus dados cadastrais;
- 6) declarações da vítima do furto do veículo, Isac de Souza Vidal, na fase informativa (fls. 04), confirmando a subtração.

A autoria foi revelada pela prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 08), o acusado alegou que havia emprestado o veículo GM/Corsa, de placas CQH6564 do seu tio Roberto. Alegou que, por se tratar de um "tio de criação", desconhece sua qualificação, bem como o endereço em que possa ser encontrado, sabendo dizer apenas que está residindo no município de São Pedro. Esclareceu que, no dia dos fatos, foi parado pela polícia quando trafegava pelo local dos fatos, mas desconhecia a procedência ilícita do bem. Interrogado em juízo (gravação), negou o crime. Disse que três dias antes dos fatos, recebeu o veículo de seu tio Alberto, o qual falou que poderia usar o carro à vontade para resolver uns problemas, pois sua filha tinha nascido, e se ele (o tio) precisasse do automóvel, iria avisá-lo. Entretanto, o tio não lhe deu o documento veicular. No dia dos fatos, foi abordado conduzindo o automóvel por policiais militares. Disse desconhecer a origem espúria do bem. Não soube dar a qualificação do tio.

As versões do réu, além de parcialmente contraditórias (na fase policial disse que o prenome do tio era Roberto e agora seria Alberto), são inverossímeis e foram afastadas pelas provas dos autos.

Ouvido na fase informativa (fls. 02) e em juízo (gravação), o policial militar Matheus Jamal declarou que, na data dos fatos, estava com seu parceiro realizando fiscalização de trânsito quando decidiram abordar o veículo GM/Corsa, de placas CQH - 6564, para inspeção de rotina. Realizadas as consultas de praxe, foi constatado que o automóvel era produto de furto, comunicado ao COPOM pelo proprietário 15 dias antes dos fatos, embora ainda não tivesse sido registrado boletim de ocorrência junto à Polícia Civil. Indagado sobre o fato, o réu afirmou que havia emprestado o veículo de seu "tio de criação", de prenome Roberto (não forneceu qualificação nem elementos que pudesse levar à essa pessoa), desconhecendo a procedência espúria do bem. O réu não possuía documento do veículo. Afirmou que, em contato com a vítima, ela informou que, 15 dias antes, por volta das 20h30min, na Avenida Raposo Tavares, seu veículo havia sido furtado. Diante dos fatos, o réu foi encaminhado à autoridade policial para que fossem tomadas as providências necessárias. Informou, por fim, que o réu não esboçou reação de fuga no momento da abordagem.

No mesmo sentido as declarações prestadas na fase extrajudicial (fls. 03) pelo policial militar Tiago Marinho da Silva.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confira-se julgado neste sentido:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando

for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

Diante desses elementos, não há dúvidas de que o réu recebeu e conduziu o veículo GM/Corsa Sedan descrito na denúncia, tendo ciência de sua origem ilícita, agindo com dolo do crime de receptação.

De fato, é incontroverso que o veículo estava na posse do réu, o qual o conduzia no dia da abordagem, restando demonstrada a autoria delitiva.

O dolo também ficou evidenciado porque, indagado acerca de sua procedência do automóvel, o réu alegou que o havia emprestado de um tio, cujo nome, qualificação e endereço sequer soube apontar.

Agiu de forma típica dos receptadores, os quais conhecem a origem espúria do bem e não podem identificar quem lhes forneceu a "res", pois, muitas vezes, trata-se do próprio do autor do crime antecedente.

Não bastasse, o réu transitava com o automóvel sem portar o documento do veículo, o que também reforça a convicção de que era sabedor da origem espúria.

Já se decidiu que "para a afirmação do tipo do art. 180 do CP, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminoso da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil a prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí porque a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente" (TACRIM - SP - AC - rel. Juiz RENATO MASCARENHAS - JUTACRIM 83/242).

Neste sentido há várias outras decisões do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO DA DEFESA. (1) RECEPÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. (2) TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. (3) INDÍCIOS QUE EVIDENCIAM O DOLO PERTINENTE À ESPÉCIE CRIMINOSA. (4) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REAFIRMAM O DOLO DO RÉU. CONDENAÇÃO. (5) DOSIMETRIA FIXADA DE FORMA ESCORREITA, SEM QUALQUER REPARO. (6) REGIME ABERTO E PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. (7) RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria foram comprovadas com relação ao crime de receptação dolosa. As circunstâncias do caso concreto comprovaram o dolo adequado à espécie. 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas,

perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10). 3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Cezar Peluso – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Luiz Fux – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842). 4. Receptação dolosa. Ciência da origem criminosa da "res". A circunstância do caso concreto, assaz comprometedora, leva à necessidade de demonstração da causa legitimadora da posse do réu, ônus do qual ele não se desincumbiu. Precedentes do TJSP (Ap. 0010030-91.2009.8.26.0483 – Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo – j. 25.06.2013 – DO 27.06.2013; Ap. 9000002-32.2004.8.26.0079 – Rel. Des. Camilo Léllis – j. 20.06.2013 – DO 26.06.2013; Ap. 0031392-85.2012.8.26.0050 – Rel. Des. Salles Abreu – j. 19.06.2013 – DO 20.06.2013; Ap. 0104015-84.2011.8.26.0050 – Rel. Des. Pinheiro Franco – j. 13.06.2013 – DO 13.06.2013; Ap. 0022285-12.2011.8.26.0451 – Rel. Des. J. Martins – j. 13.06.2013 – DO 05.07.2013; Ap. 0002269-42.2012.8.26.0050 – Rel. Des. Grassi Neto – j. 23.05.2013 – DO 11.06.2013; Ap. 0000741.12.2008.8.26.0050 – Rel. Des. Ivo de Almeida – j. 16.05.2013 – DO 21.05.2013; Ap. 0774583-18.2009.8.26.0577 – Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida – j. 09.05.2013 – DO 14.05.2013 e Ap. 0013401-95.2012.8.26.0309 – Rel. Des. Newton Neves – j. 07.05.2013 – DO 08.05.2013). 5. Dosimetria fixada de modo escorreito, que não exige qualquer reparo. 5.1. O réu fez e faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, requisitos alcançados e previstos no art. 44, do Código Penal. 6. Recurso defensivo que não comporta provimento." (TJSP – Apelação Criminal 0008538-92.2014.8.26.0320. 3ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Airton Vieira – j. 11/07/2017) –g.n.

"Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração. Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé." (TJSP – Apelação Criminal 0002269-42.2012.8.26.0050. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Grassi Neto – j. 23/05/2013) –g.n.

"RECEPTAÇÃO – Materialidade – Provado pressuposto, ser o bem produto de crime – Res apreendida com o réu que não autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO – Autoria – Versão do réu que restou isolada no caso dos autos – Demonstrada a posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policial – Validade, só devendo o depoimento

policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado. TIPO SUBJETIVO - Incapacidade do réu de identificar o proprietário do veículo - Ausência de documentação - Retirada de peças - Indício de ciência da ilicitude - Impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente - Demonstração do dolo por meio de circunstâncias materiais indicativas da ciência da origem ilícita - Modalidade culposa - Impossibilidade. PENA - Primeira fase - base 1/3 acima mínimo legal - Circunstâncias judiciais desfavoráveis, alto valor da res, indicando grande ofensa ao bem jurídico protegido, patrimônio - segunda fase - ausentes atenuantes e agravantes - Terceira fase - ausentes causas de aumento e diminuição - Reprimenda reformada. REGIME - Aberto ante a primariedade do réu e quantum apenado - Substituição - Prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária." (TJSP - Apelação Criminal 0069147-41.2015.8.26.0050. 7ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Lauro Mens de Mello - j. 28/06/2017) -g.n.

Como decidido nos precedentes supra, há casos em que é impossível a prova direta de que o receptor tinha conhecimento da origem criminosa do bem. Seria ingenuidade imaginar que o autor do crime anterior viesse aos autos dizendo que o entregou ao réu, dando-lhe ciência de sua origem ilícita. Justamente por isso é que a conclusão pode e deve ser extraída com base nos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a conduta do agente, como no caso dos autos.

De rigor, portanto, a condenação do acusado por infração ao artigo 180 do CP, ficando afastadas as teses defensivas de insuficiência probatória e de desclassificação para receptação culposa.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias mencionadas no artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis.

Assim, fixo as penas-base em um ano de reclusão e dez dias-multa.

Reconheço a agravante da reincidência em decorrência de condenação anterior definitiva pelo grave delito de tráfico de drogas (processo nº 0000390-89.2018.8.26.0599, da 2ª Vara Criminal local, com trânsito em julgado às partes em 06/08/2019, cf. certidão de fls. 126).

Assim, elevo a reprimenda em 1/6, perfazendo um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes.

Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição, motivo pelo qual torno essas penas definitivas.

Em razão da reincidência decorrente de condenação anterior pelo grave crime de tráfico de drogas (na data dos fatos, inclusive, estava cumprindo pena), nos termos do artigo 33 e seus parágrafos, do Código Penal, seria caso de fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena corporal.

Entretanto, considerando o tempo de prisão do réu (2 meses e 15 dias), está próximo o preenchimento do requisito objetivo para progressão de pena, de modo que, nos termos do artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, fixo o regime aberto.

A reincidência decorrente de condenação anterior por crime grave impede a substituição da pena corporal por pena pecuniária ou restritiva de direitos, bem assim o "sursis", medidas incompatíveis com a vida pregressa do acusado.

Não havendo elementos suficientes para se verificar a situação econômica do réu, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu MAYCON HENRIQUE MARCELINO DE OLIVEIRA a cumprir um ano e dois meses de reclusão, inicialmente em regime aberto (em razão da detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CP), e a pagar onze dias-multa, no piso legal, por ter infringido o artigo 180, "caput", do Código Penal.

Diante do regime de pena imposto em razão da detração, não se mostra mais possível a manutenção da prisão cautelar (esta persistiu em razão da reincidência do réu e do fato de ele estar cumprindo pena na data dos fatos), a qual fica revogada.

Expeça-se imediatamente alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais

necessário.

Pelo RÉU, DEFESA e MINISTÉRIO PÚBLICO foi dito que se manifestariam sobre sentença ora proferida no prazo legal.

Pela MM. Juíza de Direito, a seguir, foi dito: Saem as partes cientes da sentença proferida e do prazo para oferecimento de eventuais recursos.

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG

Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM^a). Juiz(a). Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Saem os presentes devidamente intimados. NADA MAIS. Eu, Tatiana Carlucci Magalhães, assistente judiciário, digitei.